

قضايا فقهية

س ١ : عرف المصطلحات الآتية

- ١- عرف الإيجار لغة واصطلاحاً ؟
- ٢- الفرق بين الإجارة والتمليك ؟
- ٣- بيني آراء العلماء في تعريف الإيجار اصطلاحاً ؟
- ٤- عرفي التملك ؟
- ٥- ماهي انواع الإجارة ؟
- ٦- اذكر دلائل الإجارة ؟ كما بيني وجه الدلالة ؟
- ٧- بيني انواع عقد الإيجار بالنسبة للمعقود عليه ؟
- ٨- ما هي الاجارة لغة واصطلاحاً ؟
- ٩- ما هو التملك لغة واصطلاحاً ؟

س ٢ : ضع علامة (√) وعلامة (×) امام العبارات الآتية :-

- ١- عرف الحنفية الإجارة بانها تملك منافع شيء مباحه مده معلومة بعوض .
- ٢- عرف الحنابلة الإجارة بانها عقد على منفعة مباحه معلومة من غير معينه او موصوفه في الذمة او عمل بعوض معلوم
- ٣- ثبتت مشروعية الإجارة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقول
- ٤- ظهر عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في فرنسا
- ٥- اتفق الفقهاء علي مشروعيه الإجارة المنتهية بالتمليك التلقائي
- ٦- للإجارة المنتهية بالتمليك صور اربعة
- ٧- يري سحنون من المالكية منع اجتماع البيع والإجارة في عقد اذا كان المحل واحد
- ٨- يجوز تصكيك الدين في الإجارة المنتهية بالتمليك
- ٩- يتحمل المالك في الإجارة التشغيلية مخاطر ركود السوق
- ١٠- يد المستأجر علي العين يد ضمان
- ١١- يري د . منذر قحافه جواز اشتراط المؤجر نفقات الصيانة علي المستأجر
- ١٢- الراجح في حكم الوفاء بالوعد رأي الاحناف

س٣: اختر مما بين القوسين

- ١- أخذ على تعريف الحنفية عدة قيود منها
- (أ- خاليا من كون العوض معلومة . ب - كون المنفعة مباحة . ج - مدة الانتفاع معلومة . د - ب ، ج)
- ٢- شمل تعريف الحنابلة للإجارة
- (١- إجارة المنافع . ٢- إجارة الاعمال . ٣- إجارة العين . ٤- جميع ما سبق)
- ٣- يد المستأجر علي العين يد (امان - ضمان)
- الوفاء بالوعد في الإجارة المنتهية بالتملك علي المؤجر (واجب .. غير واجب)
- ٤- الاجاره المنتهيه بالتملك بضمن حقيقي القول بصحتها في الفقه الاسلامي (يمكن - لا يمكن)
- ٥- النفقات الخاصه بتشغيل العين المؤجروه علي
- (المؤجر ... المستاجر)
- ٦- يصح تعليق الله علي شرط مستقبل هو قول (ابن القيم . الظاهريه)
- ٧- يري الدكتور رفيق يونس أن عقد الاجاره المنتهيه بالتملك التلقائي هو عقد (بيع بالتقسيط - عقد اجاره - عقد بيع معق علي سداد الاجره)
- ٨- الراجع من تعريف الاجاره هو رأي..... (الاحناف ...الحنابله)
- ٩- البديل الشرعي لعقد الاجاره المنتهيه بالتملك التلقائي هو (فصل العقدين - اتحاد العقدين)
- ١٠- الاجاره المنتهيه بالتملك بضمن رمزي مطلقا (جائزه .. غير جائزه)
- ١١- وعد المالك ببيع السلعه ورجب المستأجر بالشراء ودفع الثمن فالوعد لازم (المالك - المالك والمستاجر)

قضايا فقهية

الإجارة لغة: تطلق على معنى واحد وهو الكراء على العمل، الإجارة هي تملك المنفعة بغير عوض.

• جاء تعريف الحنفية للإجارة شامل لكل أنواعها.

مثال : إعطاء سلعه الى خياط حتى يخيظ الثوب يصير إجاره على العمل.

الملك اصطلاحاً : هو كل ما يملك من مال.

• جاء تعريف الشافعية جاء خالياً من قيد كمن المعوض عنه معلوماً.

س ٣: اختر الإجابة الصحيحة

١- يد المستأجر على العين المستأجرة يد

(أمانة - ضمان - كلاهما - لا شيء مما سبق).

٢- نفقات صيانة وتأمين العين المستأجرة على (المؤجر - المستأجر - كلاهما - لا شيء مما سبق)

٣- نفقات تشغيل العين المستأجرة على

(المستأجر - المؤجر - كلاهما - لا شيء مما سبق)

٤- إذا هلكت العين المستأجرة دون تعد أو تفريط فضمانها على

(المستأجر - المؤجر - كلاهما - لا شيء مما سبق)

٥- اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بالوعد على

(قولين- ثلاثة أقوال - أربعة أقوال- لا شيء مما سبق).

س٢: ضع علامة (√) وعلامة (×) امام العبارات الاتية :-

- ١- الجمع بين الأدلة هذا دليل للقول القائل باستحباب الوفاء بالوعد.
- ٢- لا ضرر ولا ضرار دليل لمن قال بوجوب الوفاء بالوعد.
- ٣- اذا باع المؤجر العين المستأجرة للمستأجر فالراجح عدم انفساخ عقد الإجارة.
- ٤- يستدل بحديث النهي عن بيعتين في بيعة على جواز اجتماع البيع والإجارة في عقد واحد.
- ٥- "البيع والإجارة كل منهما يصح افراداً فيصح اجتماعهما" هذا يدل على جواز اجتماع البيع والإجارة في عقد

س٤: أكمل ما يأتي:

- ١- الإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً تستمل على عقدين إجارة، بيع .
- ٢- كل مبيع لا بد له من ثمن وتحويل الأقساط التي تم دفعها إلى ثمن للمبيع لا يسير مع قواعد الشريعة
- ٣- إرادة المتعاقدين في الإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً منجهة إلى البيع وليس إلى الإجارة
- ٤- ثمن المبيع إما أن يكون حالا أو مؤجل
- ٥- البديل الشرعي للإجارة المنتهية بالتملك تلقائياً هو الفصل بين العقدين

س٥: اختاري الإجابة الصحيحة:

- ١- لا حجر على الرشيد العالم بالثمن هذا دليل لمن قال
(جواز الهبة المعلقة على شرط - جواز بيع السلعة بثمن حقيقي - جواز بيع السلعة بثمن رمزي - لا شيء مما سبق)
جواز بيع السلعة بثمن رمزي
- ٢- قوله ﷺ إن جاء مال البحرين أعطيتك هكذا دليل لمن قال :
(جواز الهبة - جواز الإجارة - جواز الهبة المعلقة على شرط في المستقبل - جميع ما سبق)
جواز الهبة المعلقة ع شرط فالمستقبل
- ٣- الأصل في عقود التملكيات أن تكون منجزة هذا دليل لمن قال
(جواز بيع السلعة بثمن رمزي - جواز الإجارة مع الوعد بالبيع - جواز تعليق الهبة على شرط - عدم جواز تعليق الهبة على شرط)

عدم جواز تعليق الهبة على شرط

٤- إذا باع سلعته بثمن رمزي وهو غير بصير بقيمتها فله خيار (الشرط - العيب - الغبن - المجلس).

الغبن

٥- أجرة المنفعة في الإجارة المنتهية بالتملك تلقائيا

(أجرة المثل - أقل من ثمن المثل - أكثر من ثمن المثل - لا شيء مما سبق).

أكثر من المثل

الأسئلة المقالية

س ٦ : عرفة الإجارة المنتهية بالتملك ؟ وما صورها ؟ واذكر التكيف الفقهي والأحكام الشرعية لها ؟ وبيان البديل الشرعي الجائز؟

الإجارة المنتهية بالتملك عند الحنابلة

عرفها الحنابلة بأنها عقد على أنها منفعة مباحة معلومة مكن عين معينه أو موصوفه في الذمة أو عمل بعوض معلوم .

• مفهوم التملك عند الشافعية

هو ما انقطع ملك صاحبه عنه الى من ملكه اياه.

• مفهوم الاجاره عند القره داغي :

بأنها قد يتفق عليه الطرفان علي اجاره شيء لمدته معينه باجرة معلومة قد تزيد على اجر المثل على ان تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر.

س٧: بين انواع عقد الاجار باعتبار المعقود عليه

ينقسم عقد الايجار باعتبار المعقود عليه الى نوعين:-

النوع الاول : عقد الايجار الوارد على منافع الاعيان وينقسم الى ثلاث اقسام :-

الفرقة : الثانية

١- اجاره العقارات

٢- اجاره العروض كالملايس .

٣- اجاره الدواب

كما ينقسم ايضا الى اجاره اعيان مرائيه واجاره اعيان موصوفه

النوع الثاني : عقد الاجار الوارد على الاعمال وهو استئجار اصحاب الحرف والصنائع

س٨: تتكلم عن الفرق بين عقد الاجار المنتهي بالتمليك وبين بعض عقود المعاوضات .

اولا : الفروق

• الفرق بين عقد الايجار المنتهي بالتمليك وبين عقد البيع والإجارة

عقد البيع و الإجارة من العقود اللازمة لان عقد البيع وارد على العين ومنفعتها اما عقد الإجارة المنتهي بالتمليك فهو عقد البيع في صورة عقد اجاره الهدف منه بقاء ملكيه العين للمؤجرة

• الفرق بين الايجار المنتهي بالتمليك وبين الايجار التشغيلية

الاعيان المؤجرة في الايجار التشغيلية تعود الى حياة البنك المؤجر بعد انتهاء مده العقد اما في الايجار المنتهي بالتمليك فبعد انتهاء مده العقد المؤقت للعين الى ملكيه المستأجر.

• الفرق بين الإجارة المنتهي بالتمليك والبيع بالتقسيط

- البيع بالتقسيط عقد تنتقل فيه ملكيه العين المشتري بمجرد ابرام العقد وهذا بخلاف الإجارة المنتهية بالتمليك فلا تنتقل ملكيه الا بعد انتهاء الإجارة و ابرام عقد تمليك.

- البيع بالتقسيط تعتبر فيه الاقساط ديناً لازماً في ذمه المشتري ابرام العقد اما في الإجارة المنتهية بالتمليك تعد دفاعات الإجارة ديونا غير مستقر الا بعد التمكن من استيفاء المنفعة .

- في البيع بالتقسيط تثبت ملكيه البائع بعد الدين الذي في ذمه المشتري بينما في الإجارة المنتهية بالتمليك تثبت ملكيه المؤجر للاعيان المؤجرة ولذا يجوز تصكيك هذا الحق .

ثانيا المزايا

أ- بالنسبة للمستأجر

- ١- حيازة للأصل رغم عدم قدرته على دفع ثمن ه نقدا
- ٢- عدم الحاجة الي تجميد جزء كبير من راس المال
- ٣- اقتناء معدات حديثه قد لا يتوافر له المال الكافي لشرائها
- ٤- لا تطلب هذا الاسلوب دفع مقدم للشراء
- ٥- تفادي القيود البنكية التي تنتج عن عمليه الاقتراض
- ٦- عدم التعرض لمخاطر التمويل عن طريق الاقتراض
- ٧- تجنب الضرائب التي تفرض على الملكية
- ٨- عدم ارهاق المستأجر بالديون

ب- بالنسبة للمؤجر

- ١- تحمل المستأجر تكاليف الصيانة بالإضافة الى التأمين .
- ٢- حق الرقابة والاطل على امكان استرجاع الاصل في حاله عدم سداد الاقساط
- ٣- توفر شروط التعاقد مرونة كبيرة بحيث يستطيع المؤجر اختيار العملاء الذين تتوافق احتياجاتهم مع طبيعة الخدمة التي يقدمها .
- ٤- انتقال ملكيه المعدات المستأجر بعد سداد كامل الاقساط يوفر ذلك على المؤجر نفقه استرجاع المعدات مره اخرى وتفكيكها ونقلها .

ج - بالنسبة للاقتصاد القومي

- ١- انشاء مزيد من المشروعات من خلال توافر طريقه سهل لتمويل المشروعات .
- ٢- زياده فرص تشغيل العمالة في المجتمع .
- ٣- التعبير بإقامه صناعات متقدمة .

س٩: اذكر المصطلحات التي تطلق على عقد الايجار وتكلم عن نشأته

اولا : المصطلحات التي تطلق على عقد الايجار

١- البيع الايجاري

٢- الايجار الساتر للبيع

٣- الايجار الذي ينقلب بيعا

٤- الايجار المقترن بوعده بالبيع

ثانيا : نشأه عقد الايجار

نشأ هذا العقد في إنجلترا ١٨٤٦م واول من تعامل به كاجر للآلات الموسيقية كان يؤجر الآلة اجاره يتبعها تملك

س١٠ : اذكر صور الاجارة المنتهية بالتمليك اجمالاً؟

اولا : صوره عقد الايجارة المنتهية بالتمليك اجمالاً

١- الصورة الاولى: ان يصاغ العقد على انه عقد ايجار ينتهي بتمليك المستأجر للعين المؤجرة مقابل ثمن معين

دفع بالفعل على صوره اقساط ايجار به وتنتقل ملكية العين المؤجرة فعلاً ومباشره بدفع اخر قسط الى ملكيه

المستأجر وهى ما يسمى الاجارة المنتهية بالتمليك تلقائياً

٢- الصورة الثانية: ان يكون من حق المستأجر الانتفاع بالعين لمدة كذا مقابل اجره شهريه مثل كذا و في

نهاية هذه المدة تنتقل ملكية العين للمستأجر اذا دفع مبلغ كذا

٣- الصورة الثالثة: وتتضمن هذه الصورة بالإضافة الى عقد الايجار مقابل الاجر المحدد وعدا ملزما من

المؤجر للمستأجر ببيع العين اليه اذا استوفى اقساط الايجار في المدة المحددة مقابل ثمن معين

٤- الصورة الرابعة: ان يصاغ العقد على انه عقد ايجار مقابل اجرة معينة على ان يعد المؤجر وعدا بهبه

العين للمستأجر إذا وفي بسداد الأجرة المتفق عليها في نهاية العقد .

٥- الصورة الخامسة: ان يكون عقد الايجار مقترن بموعد ملزم بثلاث امور هي :-

الاول : تملك السلعة في نهاية المدة الإيجارية بثمان يراعى فيه الاقساط التي دفعت في الايجار

الثاني : مده عقد الايجار لفتره اخرى .

الفرقة : الثانية

الثالث : اعاده السلعة المؤجرة لمالكها وفي هذه الصورة يكون الايجار مقترن بوعده بالتخيير بين التملك و مد
فتره اخرى واعاده العين الى مالكها

س ١١ : بين حكم اجتماع البيع والاجارة في عقد والمدة ؟

وذلك بان يتراضى العاقدان على ابرام عقد يشمل البيع والايجار بحيث يترتب على هذا العقد موجبات العقدين
والحقوق والالتزامات التي تترتب عليهما وهذه المسئلة تختلف فيها الفقهاء على رأيين:

الرأي الاول : يرى جواز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد حتى لو اختلف محلها

فاستدلوا من المعقول بعه اوجه

١- ان الاصل في العقود الجواز والصحة ولا يوجد ما يدل على تحريم الجمع بين الايجار و البيع

٢- ان الاصل في العقود رضى المتعاقدين

٣- لان البيع والايجار عقدين يصح افراد كل منهما لذلك صح جمعهما

٤- لا يوجد في العقدين اختلاف عدا حكمهما وهذا لا يمنع صحة العقد

الرأي الثاني : يرى عدم جواز اجتماع البيع والاجارة في عقد واحد

واستدلوا على ذلك من السنه والمعقول

• اما السنه :

١- ما روي عن ابي هريره ؓ قال : (نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة)

٢- ما روي عن عبد الله بن عمر ؓ ان رسول الله ﷺ قال : (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح

ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك)

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين

الاول : ان المقصود بالحديث عدم الجمع بين معاوضة وتبرع

ثانيا : ان المقصود ببيعيتين في بيعه ان يملك الرجل السلعة بثمنين عاجل واجل

• واما المعقول :

- ١- ان اشتراط الاجرة مع البيع يتضمن زياده منفعة مشروطة وذلك يتضمن شبهة ربا
- ٢- ان الاشتراط عقد في عقد اخر لا يقضيه يعد منفعة يجوز المطالبة بها على حدا وهذا مفسده للعقد
- ٣- يختلف حكم كل منهما عن الآخر فالبيع فيه خيار ولا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ولا يفسخ بتلف العين وذلك على خلاف الايجار

ونوقش ذلك بأن اختلاف حكم العقد لا يمنع صحة العقد

٧/ الترجيح : نرى ترجيح الراي الاول القائل بالجواز ذلك لما فيه من يسر على الناس في المعاملة ولقوة ما استدلوا به ولكن بشروط هي :

- ١- تحديد مده الايجار
- ٢- الشروع في العمل
- ٣- العلم بصفي العمل اي خروجه على اي وجه

س١٢ : بين اهم الضوابط التي تحكم عقد الايجارة؟

اهم الضوابط التي تحكم الاجارة المنتهية بالتمليك :

- ١ - الالتزام بقواعد واحكام الاجارة : واهمها :-

أ- ان يكون عقد الاجارة حقيقيا

ب- ان تكون يد المستأجر على الاصل يد منفعة اي يد امانه واذا اشتمل لعقد على تامين فيجب ان يكون

تعاوني اسلامي ولا يكون تجاري وتحمله المالك المؤجر

ج- الأجرة المدفوعة اثناء مده الايجار تعتبر ثمن للمنفعة في استوفائها المستأجر ومن ثم لا يجوز له

المطالبة باسترداده اذا لم يتحقق الوعد بالتأمين

د- يتحمل المستأجر النفقات الخاصة بالتشغيل

٢ - لا تنتقل ملكيته الاصل المرجرة للمستأجر الا بعد وفائه بالتزاماته والمتمثلة في الاقساط المتفق عليها

٣ - ان يكون عقد البيع في اثناء مده الاجارة او بعد انتهاء مدتها حتى لا يجتمع عقدان في عقد واحد

٤ - يتم نقل ملكيه الاصل للمستأجر اما بعقد هبه منفصل عن عقد الايجار او بعقد بيع

محذوف

بطاقة الائتمان

س ١٣ : اختار الإجابة الصحيحة

- ١- اشتراط فتح حساب في البنك لإصدار بطاقة الائتمان يعتبر من الشروط
(الباطلة - الصحيحة - المختلف فيها - لا شيء مما سبق).
- ٢- فرض نسبة معينة على تأخير السداد يعتبر من الشروط
(الصحيحة - الباطلة - المختلف فيها - جميع ما سبق).
- ٣- قياس أخذ رسوم تجديد البطاقة على رسوم المرافق العلمية هذا دليل للقول القائل بأن حكم أخذ الرسوم على التجديد والإصدار
(حرام - جائز - التفصيل - لا شيء مما سبق)
- ٤- استدل من قال بجواز أخذ عمولة من التاجر على البيع والشراء بأن هذه العمولة
(أجرة الوكالة - أجرة السمسرة - من باب المصالححة على الدين - جميع ما سبق).
- ٥- يشترط لصحة بيع النقد بمثله
(التفاضل - التأخير - التفريق قبل القبض - لا شيء مما سبق)

س ١٤ : ضع علامة (√) وعلامة (×) امام العبارات الاتية :-

- ١- اتفق الفقهاء على عدم جواز أخذ عمولة على السحب اليدوي.
- ٢- أخذ رسم مالي متغير بتغير المبلغ فيه شبهة ربا هذا دليل لمن قال بجواز أخذ رسوم على السحب النقدي مطلقاً.
- ٣- اختلف الفقهاء في حكم شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان على قولين.
- ٤- حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة..... دليل لمن قال بجواز شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان.

الفرقة : الثانية

٥- استدل من قال بجواز شراء الذهب ببطاقات الائتمان بأن تسلم البائع الفاتورة موقعة من حامل البطاقة يعد قبض حكمي.

٦- من يحتاج بطاقة ائتمان عليه فتح حساب لدي البنك المصدر للبطاقة

٧- اجاز العلماء المعاصرون التعامل ببطاقة الائتمان المغطاه برصيد اذا تضمن العقد شرط دفع فائده عند التأخر في السداد

٨- التعامل ببطاقة الائتمان يؤدي الي توسيع السوق ونقص حجم الطلب علي السلع والخدمات

٩- يؤدي التعامل ببطاقة الائتمان الي تقليل نسبه الفوائد علي القروض الخاصه بالبطاقة

١٠- أطراف بطاقة الائتمان اربعة اطراف

١١- علاقه مصدر البطاقة بحاملها علاقه مسماه

١٢- اتفق العلماء المعاصرون علي تكليفه علاقه المصدر للبطاقة والتاجر بانها علاقه مستجده

١٣- استدل دكتور وهبه الزحيلي علي تكليفه الفقيه لعلاقه المصدر بالتاجر بأن الوكالة باجر جائزه شرعا

١٤- علاقه حامل البطاقة بالتاجر علاقه بيع او اجاره

١٥- فرض نسبه معينه علي تحويلات العملات الاجنبية شرط جائز

١٦- يجوز أخذ رسوم تجديد البطاقة مطلقا

١٧- لا يجوز شرعا تحصيل المصدر عموله من التاجر

١٨- استخدام بطاقة الائتمان في السحب اليدوي جائز

١٩- يجوز أخذ رسوم في مقابل السحب الآلي ببطاقة الائتمان لعدم وجود مقاصه للديون

٢٠- يجوز شراء الذهب ببطاقة الائتمان المغطاه فقط ببطاقة الخصم الشهري هي بديل عن التعامل ببطاقة

الائتمان

س ١٥ : اختاري الإجابة الصحيحة

- ١ - الأمان على أمواله من السرقات من المزايا التي تعود على:
(مصدر البطاقة - حامل البطاقة - التاجر - جميع ما سبق).
- ٢ - الانتشار العالمي والسمعة في الخارج من المزايا التي تعود على:
(حامل البطاقة - التاجر - مصدر البطاقة - جميع ما سبق).
- ٣ - من أطراف بطاقة الائتمان
(حامل البطاقة - التاجر - المنظمة العالمية- جميع ما سبق).
- ٤ - من أقوال الفقهاء المعاصرين في تكليف العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها أنها علاقة :
(قرض - وكالة - حوالة - جميع ما سبق).
- ٥ - العلاقة بين المنظمة الراعية وأطراف البطاقة علاقة:
(كفالة - وكالة - سمسة - جميع ما سبق).
- ٦ - العلماء المعاصرون.....التعامل ببطاقه الائتمان المغطاه
(منعوا- اجازوا)
- ٧ - يؤدي التعامل ببطاقه الائتمان الي حجم السيولة في الاقتصاد. (نقص- زياده)
- ٨ - العميل رسوم ماليه مقابل استخدام بطاقه الائتمان المغطاه (يتحمل ...لا يتحمل)
- ٩ - يري دكتور ان علاقته مصدر البطاقه بحاملها علاقته كفاله قبل الاستخدام حواله بعده
(عبد الستار ابو غده - رفيق المصري)

الفرقة : الثانية

١٠- رسم..... يحصل مره واحده عند الموافقة علي طاب العميل الحصول علي بطاقة جديده

(عضويه - تجديد)

١١- يجوز أخذ رسوم إصدار للبطاقة بشرط أن يكون المبلغ

(ثابت - متغير)

١٢- يجوز أخذ رسوم من التاجر مقابل خدمه.....

(معلومه - حسب الاتفاق)

١٣- البدائل الشرعيه لبطاقه الائتمان..... من الخلل من الجبهه الشرعيه

(سلمت - لم تسلم)

س١٦: ضع علامة (√) وعلامة (×) امام العبارات الاتية مع تصويب الخطأ :-

١- العلاقة بين حامل البطاقة والتاجر علاقة حوالة.

٢- ظهرت الحاجة إلى بطاقات الائتمان في مطلع القرن التاسع عشر.

٣- أول ظهور لبطاقات الائتمان كان في إنجلترا.

٤- منظمة فيزا يطلق عليها راعي البطاقة.

٥- تنقسم بطاقات الائتمان الى مغطاة وغير مغطاة.

• تعريف البطاقات الائتمانية في الاصطلاح الفقهي.

مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي او اعتباري بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع او الخدمات ممن يعتمد المستند بدفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع.

س ١٧ : اكتب نبذة تاريخيه عن بطاقات الائتمان مبينا انواع البطاقات المصرفية ومنافعها مبينا اقسام بطاقات الائتمان ؟

اولا : نبذة تاريخيه

ظهرت الحاجة الي بطاقات الائتمان في مطلع القرن العشرين في امريكا عندما اصدرت بعض شركات البترول الأمريكية بطاقات لعملائها لشراء ما يحتاجونه على ان يتم تسويه هذه المشتريات من قبل العملاء في نهاية كل مده متفق عليها

ثانيا : انواع البطاقات المصرفية

١- البطاقات المصرفية من حيث الرصيد الذي ترتبط به وتتنوع الى:-

- أ- بطاقات الحساب الجاري او البطاقة المغطاة : وهي البطاقات المرتبطة مباشرة بالسحب من الرصيد وهي الاكثر من حيث التعامل والانتشار وحامل هذه البطاقة لا يستفيد الا من مبالغه الموضوعة في البنك
- ب- بطاقات الائتمان او البطاقة المكشوفة : و تنقسم الى اقسام متعددة بحسب مزاياها او بحسب ماده تصنيعها او الجهة المصدرة لها او وجود غطاء لها من عديمه او بحسب نوع العلاقة بين اطرافها

٢- البطاقة المصرفية من حيث الشكل ووصفها :

وتصدر على عدة اشكال منها : العادية والبطاقة الذهبية والبلاتينية ولا فرق بين الثلاثة في الية الاصدار والاستخدام غير انها تختلف عن بعضها في المزايا

ثالثا : منافع البطاقات الائتمانية

١- منافع البطاقات الائتمان لحامل البطاقة

أ- تزويد حامل البطاقة بتسهيلات نقدية

ب- استخدام اجهزه الصرف الالي

ج - تقديم تسهيلات لحاملي البطاقة في اجراءات حجز الفنادق و ما الى ذلك

د - اماكن استخدامها محليا ودوليا دون الحاجة الى حمل النقد و تحويل العملات

٢- منافع بطاقات الائتمان للتاجر

أ- جذب عملاء جدد

ب- توفير ميزه تنافسيه للتاجر

ج - تخفيف مخاطر الاحتفاظ بمبالغ كبيره في المتجر

د - الاستفادة من الحملات الدعائية التي ينظمها مصدر البطاقة وذلك بإدراج اسمه في الدليل الذي يوزعه

المصدر على حاملي البطاقة

٣- منافع بطاقات الائتمان بالبنك المصدر للبطاقة

أ- توظيف المصرف امواله

ب- ضم عدد كبير من الافراد المستفيدين من بطاقه عملاء رئيسيين للمصرف يشجعونه على التعامل معه

الفرقة : الثانية

ج - اضطرار حامليها والتجار فتح حساب لدى المصرف

د - الانتشار العالمي و سمعه البنك في الخارج

رابعاً : اقسام البطاقة الائتمانية

١- بطاقات الائتمان المكشوفة : هي بطاقات الائتمان التي لا يوجد رصيد يقابل استخدامها

✗ **حكمها** : اذا تأخر المدين في سداد ما قام بسحبه كان البنك يفرض عليه فوائد تأخيره على تأخره ويكون

حكم ذلك التحرير وذلك لان هذا هو عين ربا الجاهل وحتى ولو لم يتأخر الشخص في السداد فان حكمه

الحرمة لأنه يكون قد انقضى عقد الربا ابتداءً وان سلم منه انتهاء

٢- بطاقة الائتمان المغطاة : وهي البطاقة المرتبطة مباشرة بالسحب من الرصيد وهي الاكثر من حيث التعامل

وانتشاره حامل هذه البطاقة لا يستفيد الا من مبالغة الموضوعه في البنك من ابرز خصائصها :-

١ - تصدر هذه البطاقة من المؤسسة لمن له رصيد في حسابه

٢ - توفر لحاملها السحب النقدي او تسديد ائتمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح ويتم الخصم منه فوراً

٣ - لا يتحمل العميل رسوم مقابل استخدام هذه البطاقة الا في حالة سحب العميل نقداً او شرا عمله اخرى

٤ - تصدر هذه البطاقة رسم مالي او بدونه

✓ **حكمها** : اجازه العلماء المعاصرون التعامل ببطاقات الائتمان المغطاة برصيد اذ لم يتضمن العقد شروط

دفع الفائدة عند التأخر عن السداد لان الاصل في المعاملات الإباحة ما لم يحصل اي شرط يتضمن فائده

ربوية .

س ١٨ : بين التكيف الفقهي لأطراف التعاقد بالبطاقات الائتمانية مبينا
سبب الخلاف في المسألة؟

⇔ قد اختلف العلماء المعاصرون في تكيف العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها الى عدة اقوال ويرجع سبب

الخلاف بين العلماء الى ما يلي :

أ- عدم وقوف بعض العلماء الى حقيقة النظم الذي تقوم عليه هذه البطاقات وعدم تدقيقهم العقود التي تحكم الاطراف المتعاملة بها

ب- ان العلاقة بين الاطراف الثلاثة في عقود بطاقات الائتمان علاقة معقدة

ج - منهم من لا يخرج المعاملة على عقد مسمي ويكتفي ان الاصل في المعاملات الحل ومنهم من يخرج المعاملة على انها عقد مسمي

القول الاول : ان العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقة ضمان

لوجه كون العلاقة عقد ضمان : حيث ضمن مصدر البطاقة حامل البطاقة في سداد ما عليه للتاجر وهذا من قبيل ضمان الحق قبل وجوده وهو جائز عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في القول الاول و الحنابلة و ذلك ان الضمان من قبيل التبرع و التبرع يصح من قبيل الجهالة

واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول :

○ اما السنة :

١- عن شريحيل بن مسلم الخولاني قال سمعت ابا امامة الباهلي يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول : (الزعيم غارم)

وجه الدلالة : خص النبي ﷺ الضامن بالغرم فاقتضي ذلك ان يكون المضمون عنه برئ من الغرم

الفرقة : الثانية

٢- عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فلما وضعت قال هل على صاحبكم من دين قالو نعم عليه ديناران فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال صلوا على صاحبكم فقال علي رضي الله عنه هما على يا رسول الله وانا لهما ضامن فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم قال لعلى جزاك الله خيرا و وفك الله رهنك كما فككت رهن اخيك فقيل يا رسول الله هذا لعلي خاصة ام للمسلمين عامه فقال بل للمسلمين عامه .

وجه الدلالة : دل الحديث على براءة ذمه المضمون عنه بالضامن وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان امتنع عن الصلاة عليه رضي الله عنه فدل ذلك على براءة ذمته وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فك الله رهنك كما فككت رهن اخيك دل على براءة المضمون عنه

اما المعقول : فإن اهل الاختصاص لا ينزلون حق التاجر في مطالبة حامل البطاقة

القول الثاني : علاقه بين مصدر البطاقة وحاملها علاقه حواله و ذهب لذلك ذهب جمع من العلماء المعاصرين

ووجه ذلك : ان حامل البطاقة هو المحيل و التاجر هو المحال ومصدر البطاقة هو المحال عليه

القول الثالث : للبطاقة حالان حال قبل استخدامها من قبل حاملها وهي في هذه الحالة تكون كفالته وبعد استخدامها تنقلب على حواله

وجه هذا القول : ان المصرف يتكفل تجاه التاجر ويضمنه الخدمات بأداء ما في ذمه حامل البطاقة وبعد قيام حامل البطاقة باستخدامها ينشأ دين للتاجر لدي حامل البطاقة فتحول العلاقة بين اطراف البطاقة من كفالته الى حواله

القول الرابع : ان العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقه وكالة :

وجه هذا القول : ان حامل البطاقة و كل مصدر البطاقة ان يحدد عنه ثم يقضيه ويعتبر هذا التوكيل توكيل مطلق

القول الخامس : ان العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقه وكالة و كفالته وحواله وقرض حسن وهو قول بعض

العلماء المعاصرين

الفرقة : الثانية

وجه هذا القول : ان البطاقة تقوم اساسا على الحوالة مع جزء من الوكالة وفيها ضمان من مصدر البطاقة لحاملها كما انها تصبح قرض حسن بالنسبة للبنوك الإسلامية

القول السادس : العلاقة بين مصدر البطاقة حاملها علاقه اقراض : فهي قرض ربوي بفوائد معجله ومؤجله

ووجهه هذا القول : ان مصدر البطاقة يوفر لحاملها التصرف في حدود مبلغ يحدده له ثم يأخذ زياده على المبلغ المحدد فهو قرض بزياده و الزيادة ربا

القول السابع : وهو القول الراجح : ان العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها علاقه معامله مستجدة تدرج تحت مسمى العقود غير المسماة

وجه هذا القول : ان عقد بطاقة الائتمان هو عقد جديد في الفقه الاسلامي لا يندرج في صورته الكلية تحت عقد واحد من عقود المعاملات الشرعية المعروفة ولا يصح تكليفه في صورته الكلية بعقد واحد

س ١٩ : بين التكيف الفقهي للعلاقة بين صدر البطاقة والتاجر وبين حامل البطاقة و التاجر؟

١- التكيف الفقهي للعلاقة بين مصدر البطاقة والتاجر : اختلف العلماء المعاصرون في تكيف هذه العلاقة على اقوال

القول الاول : هي علاقه كفاله مقترنه بالحوالة

وجه هذا القول : ان الغرض من اشتراط الكفالة مع ان الحوالة وحدها توصل التاجر الى حقه هي استمرار التزام مصدر البطاقة بالأداء للتاجر دون الرجوع على المحيل في حاله الافلاس

القول الثاني : هي علاقه وكاله باجر:

الفرقة : الثانية

وجه هذا القول : ان البنك المصدر للبطاقة وكيل للتاجر في قبض استحقاقات قيمه المبيعات من حامل البطاقة

القول الثالث : هي علاقه حواله

وجه هذا القول : انها حامل البطاقة عندما يشتري سلعه زمته بقيمتها للتاجر فالتاجر دائن له بهذا المبلغ فيحيله على

مصدر البطاقة

القول الرابع : هي علاقه سمسره

وجه ذلك : ان المصدر يرسل حاملي البطاقة للتاجر على ان يتقاضى منه اجر عن مشتريات كل حامل للبطاقة يشتري من الحامل لبطاقة الائتمان

القول الخامس : هي علاقه كفاله ووكالة

وجه ذلك : ان الحجه المصدرة البطاقة لخصم للتاجر للوفاء بمستحقاته من قبل حامل البطاقة كما ان تحصيل هذه المستحقات للتاجر من قبل حاملي هذه البطاقات ووضعها في حسابه

☑ القول السادس : وهو الراجح : هي علاقه مسند القول فيها الإباحة

٢- التكييف الفقهي للعلاقة بين حامل البطاقة والتاجر : اختلف العلماء المعاصرون في تكييف هذه العلاقة على قولين

الاول : وهو القول الراجح : ان هذه العلاقة لا تخرج عن عقدين فإما تكون علاقه بيع او علاقه اجاره

الثاني : هي علاقه شبيهه بخصم الاوراق التجارية

س ٢٠ : تكلم عن الاحكام الفقهية المتعلقة ببطاقات الائتمان؟

اولا : احكام العمولات التي يتقاضاها مصدر البطاقات

العمولات التي يتم تحصيلها من حامل البطاقة : وتتمثل في رسم العضوية ورسم التجديد ورسم سحب النقدية : وللعلماء في ذلك ثلاث اقوال :-

القول الاول : يحرم اخذ رسوم اصدار او تجديد على بطاقه الائتمان

استدلوا على ذلك : بالمعقول من وجهين

اولهما : ان الضمان الذي يقدمه مصدر البطاقة لحاملها شبيه بالقرض فيما يأخذ مرسوم فيه تشبه الربا فيحرم السداد لذريعة

ثانيهما : ان تكلفه الرسوم لا تتناسب مع تكلفه اصدار بطاقته

القول الثاني : هو القول الراجح يجوز اخذ رسوم اصدار او تجديد على بطاقات الائتمان واستدلوا على ذلك بالقياس والمعقول

اما القياس : فيقاس اخذ رسوم البطاقة على اخذ الرسوم المتعارف عليها في المرافق العلمية والاجتماعية

واما المعقول : ان الرسوم مقابل خدمات فرسما لا يشترط ان يكون بمقابلته اجر مقطوع لا اصل الخدمة المصرفية. المرتبطة بالبطاقة لقاء اجراءات قبول طلب العميل للحصول على البطاقة .

قول الثالث : التفصيل بين الرسوم فمنها رسوم محرمه كرسوم الضمان وغير محرم كأجور الخدمات المقدمة لحمله بطاقه .

الفرقة : الثانية

استدلوا على ذلك بالمعقول وذلك بان الرسوم ان كانت وارده على التكاليف والنفقات الفعلية فهي جائزه اما رسوم الضمان فيحرم اخذ الاجر على الضمان وكذلك أجور الخدمات المقدمة الى حامل البطاقة وهي في الواقع تابعه للضمان لذا لا يجوز اخذها

☑ **الراي الراجح :** هو ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني القائل بجواز اخذ رسوم اصدار او تجديد علي بطاقات

الائتمان وهذا الجواز مقيد بشروط

١- ان يكون المبلغ ثابت

٢- ان يكون المبلغ مقابل خدمة فعلية حقيقته

ثانيا العمولات التي يقطعها مصدر البطاقة من التاجر: للفقهاء في ذلك قولان

القول الاول: جواز العمولة التي اخضاها البنك من التاجر واستدلوا على ذلك بالمعقول بأوجه منها :

١- العمولة التي يحصل البنك عليها من العميل هي اجرا السمسرة التي يقوم بها البنك للتجارة لحاملي البطاقات وكذلك مقابل الأجهزة والنشرات و المصنفات

٢- العملة التي يحصلها البنك من التاجر من باب المصالحة على الدين بين مصدر البطاقة والتاجر وبناء على ما

ذكر على الحنفية من جواز رجوع الضامن على المكفول بما ضمن لا بما ادي

القول الثاني : على العملة التي يحصل عليها البنك من فاتورة التاجر غير جائزه

الراي الراجح بعض عرض اقوال العلماء وادلتهم بتبين رجحان الراي الراجح وهو ما ذهب اليه اصحاب القول

الاول بان العمولة التي يحصلها مصدر البطاقة من التاجر جائزه

ثالثا : عموله السحب النقدي من بطاقات الائتمان:

اولا : تعريف السحب النقدي من البطاقة هو عبارة عن صاحب حامل البطاقة المفقودة من البنك المصدر عن طريق

ماكينات السحب الالي مقابل عموله

صوره المسالة: لا يقوم العميل بسحب مبلغ معين من الرصيد ببطاقه الائتمان فيخصم مبلغ من رصيده مبلغا من

المال كرسوم على خدمه .

⇔ حكم العمل على السحب النقدي الالي : الى اختلاف العلماء المعاصرون في حكم الرسوم مع جوزها على

الصاحب العلم بطاقات الائتمان على قولان

☒ **الاول :** يرى عدم جواز تحصيل البنك عموله على السحب النقدي

الفرقة : الثانية

و استدل بالمعقول : ان عمليه سحب قرض والزيادة على القرض ربا

✓ الثاني : يرى جواز السحب النقدي لقاء عموله و للقائلين به ثلاث اتجاهات

✓ الاتجاه الاول : جواز اخذ عموله سواء نسبه مئوية او مبلغ مقطوعا

✓ استدلو : اعتبروا رسم السحب النقدي اجر علي الخدمة

✓ الاتجاه الثاني : جواز اخذ رسم بشرط ان يكون مبلغ مقطوع لا نسبه مئوية ويكون ذلك في مقابل النفقات الفعلية

للعملية

استدلو :

١- ان شبهة الربا تتوافر في اخذ رسم يتغير بتغير المبلغ المالي

٢- ان السحب النقدي في حقيقة اقتراض ما يأخذه مصدر البطاقة من زياده ربا محرم

الاتجاه الثالث : جواز اخذ الرسم بشرط ان تكون هناك معطية في حساب حامل البطاقة لوقوع المقاصة بين الدينين فورا

ادلته : ان اخذ الرسم مقابل السحب هي اجره على توصيل النقود الى حيث يريد حامل البطاقة سحبها

✓ الرأي الراجح : هو الرأي الثاني الاتجاه الثالث : و ذلك لما فيه من الاحتياط والحذر من اكل الربا

س ٢١ : حكم شراء الذهب والفضة ببطاقات الائتمان؟

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة اقوال

سبب الخلاف : يرجع الى امرين :

١- خلافهم في ماهية القبض على مجرد قبول الجهاز للبطاقة وتوقيع العميل على عمليه الشراء يعد حقيقي ام لا .

٢- الشراء ببطاقات الائتمان هل يعد من قبيل الصرف ام لا

القول الاول : يصح استخدام بطاقات الائتمان لشراء النقدين

استدلو : بالمعقول من موجهين :

الاول : ان تسليم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة يعد قبض حكمي كقبض الشيك وقد ذهب كثير من الباحثين المعاصرون الى القول بان الشيك اذا كان محرر من قبل البنك فانه يقوم مقام قبض محتواه

القول الثاني : لا يصح استخدام بطاقات الائتمان لشراء النقدين

○ استدلوها : بالسنة

○ اما من السنة : عن عباده بن الصامت عن النبي ﷺ انه قال : " الذهب بالذهب والفضة مثلاً بمثل سواء بسواء يد بيد اختلفت فان اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد بيد "

وجه الدلالة : دل الحديث على ان التقابض الفوري في النقيدين شرط و ان كل تأخر في البديلين مخالف لنص الحديث فيكون استخدام بطاقات الائتمان غير جائز

✓ القول الثالث : يصح استخدام بطاقات الائتمان لشراء النقدين اذا كانت البطاقة مغطاه

استدلوها على ذلك بالمعقول : وهو ان الشراء بالبطاقة المغطاه فيه تقابض حكمي معتبر شرعا اذا دفع البنك المصدر المبلغ الى التاجر بدون اجل على انه وكيل للمشتري

✓ الراجع : يعد ما ذهب اليه اصحاب الراي الاول القائلون بجوار شراء الذهب مطلقا ببطاقات الائتمان مغطاه كانت ام لا وذلك لما يلي

- ١- ان القبض ببطاقة الائتمان قبض حكمي صحيح لان القبض هو اثبات اليد والقبض يستند في الكثير من احكامه الى العرف
- ٢- ان البطاقة الائتمانية اصبح لها بين الناس من القبول ما يفوق الاوراق النقدية والتجارية

الشرط الجزائي

• تعريف الشرط الجزائي

عرفه علماء المجمع الفقهي الشرط الجزائي بانه لاتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له عن الضرر الذي لحقه اذ لم ينفذ الطرف الاخر ما التزم به او تأخر في تنفيذه

س ٢٢ : اختار مما بين الأقواس:

١- من شروط تطبيق الشرط الجزائي:

(أن يكون فيه مبالغة - ألا يلحق الضرر بالدائن - إغذار المدين - جميع ما سبق)

٢- من الاحوال التي لا ينفذ فيها الشرط الجزائي اذا كان الشرط الجزائي:

(بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية - كثيرا عرفا - وجود عذر في الاخلال بالالتزام - جميع ما سبق).

٣- الراجع في التكيف الفقهي للشرط الجزائي:

(شبيهه بالعربون - شبيهه بالرهن - شبيهه بالاستصناع - معاملة مستجدة)

٤- من صور الشرط الجزائي على التأخير في الاعمال:

(الاعتماد المستندي - عقد التوريد - عقد البيع - جميع ما سبق).

الفرقة : الثانية

٥- "الشرط الجزائي يترتب عليه التزام منفعة زائدة في العقد" هذا دليل للقول القائل:

(بجواز الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال - حرمة الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الأعمال - مذهب التفصيل - لا شيء مما سبق).

٦- من صور الشرط الجزائي في سداد الديون

(السلم - القرض - البيع بالتقسيط - جميع ما سبق).

٧- قياس تضمين المدين على تضمين الغاصب هذا دليل لمن قال:

(بجواز الشرط الجزائي في الأعمال - بحرمة الشرط الجزائي في الديون - بجواز الشرط الجزائي عن الضرر الواقع - لا شيء مما سبق).

٨- "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" هذا دليل لمن قال:

(بحرمة الشرط الجزائي في الديون - حرمة الشرط الجزائي في الأعمال - بجواز الشرط الجزائي عن الضرر الواقع - لا شيء مما سبق).

٩- من العوامل التي أدت إلى العمل بالشرط الجزائي:

(اتساع دائرة التجارة - ظهور العقود الجديدة - المماثلة - جميع ما سبق).

١٠- الراجح أن الشرط الجزائي في الديون

(جائز مطلقا - جائز بشروط محرم - مكروه)

١١- اشتراط صفه مباحه في المعقود عليه شرط (صحیح / باطل)

١٢- إذا اخل العامل في عمله خصم مبلغ مالي (يجوز / لا يجوز)

١٣- للمصنع في حال اذا تأخر العامل عن سداد سلفه من المصنع تخريماً شرعاً . (يحق / لا يحق)

١٤- الشرط الجزائي في حال تأخر مصنع الحديد عن توريد حصته الي شركه المقاولات بسبب جائحه كورونا

..... (يستحق / لا يستحق)

١٥- مبلغ مقدر مسبقا (الشرط الجزائي/ الرهن)

١٦- مقابل لحق عدول المشتري عن العقد (الشرط الجزائي/ العربون)

١٧- الشرط علي المشروط عليه اذا لحق الشارط ضرر بسبب حتي وان كان بغير إهمال المشروط

عليه . (يجوز / لا يجوز)

١٨- قررت دار الإفتاء المصريه الشرط الجزائي في تنفيذ الأعمال (جواز / عدم جواز)

١٩- الشرط الجزائي شرط من مصلحه العقد دليل من قال بـ الشرط الجزائي في تنفيذ الأعمال

(حرمة / جواز)

- ٢٠- نهى رسول الله " عن بيعتين في بيعة دليل من قال الشرط الجزائي (حرمة / جواز)
- ٢١- الشرط التزام منفعه زائده علي العقد (حرمة - جواز)
- ٢٢- دليل من قال ب الشرط الجزائي (حرمة - جواز)
- ٢٣- جواز الشرط الجزائي عن الضرر الواقع فعلا في الديون هو قول
- (د وهبه الزحيلي / د مصطفى الزرقاء)
- ٢٤- استدل من قال ب الشرط الجزائي في الديون بحديث " مطل الغني ظلم " (جواز / حرمة)
- ٢٥- الراجح ان الشرط الجزائي مطل في الديون . (جائز / غير جائز)

س٢٣: ضع علامة (√) وعلامة (×) امام العبارات الاتية :-

- ١- الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .
- ٢- من الشروط الصحيحة شرط ليس من مقتضى العقد لكن فيه منفعه .
- ٣- من الشروط الباطلة شرط ليس من مقتضى العقد وليس فيه منفعه .
- ٤- اتفاق سابق علي تقدير التعويض الذي يستحقه المائن في حالة عدم التنفيذ او التأخير فيه هو تعريف الشرط الجزائي عند علماء المجمع الفقهي .
- ٥- من صور الشرط الجزائي اذا تأخر المدين في دفع القسط تحمل جميع الأقساط .
- ٦- يطبق الشرط الجزائي في عقود التوريد حتى وان وجد عذر شرعي .
- ٧- الشرط الجزائي ثابت لا يتغير .
- ٨- يستحق الشرط الجزائي قبل وبعد وقوع الضرر .
- ٩- يستحق الشرط الجزائي فقط عند وقوع ضرر عميق .
- ١٠- الشرط الجزائي والعربون تقدير للتعويض في حالة الإخلال بالعقد .
- ١١- الشرط الجزائي و الرهن مستقلان عن العقد مؤكدا لوجوبه .
- ١٢- الشرط الجزائي معامله مستجده .
- ١٣- عقد البيع من صور الشرط الجزائي علي تأخير الأعمال .
- ١٤- عقد السلم من صور الشرط الجزائي علي التأخير في تنفيذ الأعمال .
- ١٥- قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز الشرط الجزائي علي التأخير في تنفيذ الأعمال .

الفرقة : الثانية

- ١٦- يشترط أن يكون مبلغ الشرط الجزائي في الديون مساويا لقيمه الضرر .
- ١٧- الشرط الجزائي في تنفيذ الديون شكل ثابت .
- ١٨- الشرط الجزائي علي الديون دون شروط اخري ربا نسيئه .
- ١٩- الراجح أنه يحق للبنك فرض غرامه تأخير في السداد .
- ٢٠- الشرط الجزائي علي الديون لا يجوز مطلقا علي الراجح من أقوال الفقهاء.

س ٢٤: الاسئلة المقالية :-

- ١- عرف الشرط الجزائي باعتباره مركبا إضاافيا؟ ثم أذكر صوره ؟ والعوامل التي أدت للعمل به؟ ثم أذكر شروط
- ٢- تطبيقه؟ والشروط التي لا ينفك فيها ؟
- ٣- اختلف المعاصرون في تكيف الشرط الجزائي
- ٤- والمطلوب منك ما يلي
- ٥- أذكر آراء العلماء في تكيف الشرط الجزائي؟ وأدله كل قول ؟ وبيان الراجح؟ و سبب الترجيح ان وجد ؟
- ٦- الشرط الجزائي نوعان
- ٧- انواع علي التأخير في تنفيذ الأعمال
- ٨- نوع علي الديون
- ٩- والمطلوب منك ما يلي
- ١٠- ما المقصود بالشرط الجزائي علي التأخير في تنفيذ
- ١١- الأعمال؟ ثم فصل القول في حكمه؟ واذكر الراجح من وجهه نظرك ؟
- ١٢- فصل القول في حكم الشرط الجزائي علي الديون؟ واذكر الراجح من وجهه نظرك ؟
- ١٣- قارن بين خصائص نوعي الشرط الجزائي؟ وصورهما؟

س ٢٤ : بين صور الشرط الجزائي وعوامله واحواله؟

اولا : صور الشرط الجزائي :

- ١- عقد الاستصناع
- ٢- البيع
- ٣- اعتماد المستندين
- ٤- عقد الشقة والإجارة
- ٥- عقد التوريد
- ٦- عقد النقل
- ٧- عقد العمل ما دام الشرط لا يخالف الشريعة
- ٨- الشرط الجزائي المعلن بعقد المقاولة

ثانيا: العوامل التي ادت الى العمل بشرط جزائي: ومنها

- ١- تطور اساليب التجارة الداخلية والمصانع
- ٢- اصبحت القيمة المالية للمشايع الكبيرة جدا يضاعف الخسائر عند التأخر او الاخلال بالعقد
- ٣- اتساع دائرة التجارة بين الافراد والاعمال
- ٤- ظهور عدد كبير من الحقوق الجديدة وما يحتاجه ذلك من تضمين العقود شروط الجزائية
- ٥- اصبحت المماطلة سمعه كثير من الناس

ثالثا: الاحوال التي فيها الشرط الجزائي :

- ١- اذا كان الشرط الجزائي مبالغ فيه بعيدا عن مقتضى القواعد الشرعية
- ٢- اذا كان هناك عذر في الاخلال بالالتزام فيكون العذر الشرعي منقسطا لوجوبه حتى يزول العذر

س ٢٥ : بين انواع الشرط الجزائي والتكيف الفقهي لكل نوع ؟

اولا : الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ العمل وحكمه:

حكم الشرط الجزائي على التأخر في تنفيذ الاعمال : العلماء المعاصرين في ذلك قولان :-

☑ القول الاول : يرون جواز الشرط الجزائي على التأخر في تنفيذ الاعمال

واستدلوا على ذلك: من الكتاب والسنة والاثار والمعقول

📖 اما الكتاب : فقوله تعالى (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)

وجه الدلالة : ادل الحديث علي وجوب الوفاء بالعقود والشرط الجزائي من اسباب الوفاء بالعقود

الفرقة : الثانية

﴿ اما من السنة: عن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن ابيه عن جده ان رسول الله ﷺ قال (المسلمون على شروطهم الا رأى حرم حلال او حل حرام)
وجه الدلالة: دل الحديث على وجوب التزام المسلمين بشروطهم

اما الاثر: عن عبد الرحمن بن غنم قال سئلت عمر بن الخطاب واختصم اليه في امرأة شرط لها زوجها ألا يخرجها من دارها قال عمر " لها شرطها" وقال رجل لان كان هكذا لا تتشاء امرأة تفارق زوجها الا فارقه فقال عمر المسلمون عند مشارطهم عند مقطع حدودهم .

اما المعقول:

- ١- ان الاصل في الشروط الصحة وانه لا يجرم منها ويبطال الا ما دل الشرع على تحريمه نصا او قياسا
 - ٢- ان الشرط الجزائي من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد اذ هو حافز لاتمام العقد في وقته المحدد
- القول الثاني:** ويرى عدم جواز الشرط الجزائي على التأخير في تنفيذ الاعمال واستدلوا على ذلك من السنة والمعقول

﴿ ام السنة:

- ١- عن ابي هريره قال : نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة (
- وجه الدلالة:** دل الحديث علي النهي عن بيع وشرط في بيعة والشرط الجزائي من قبل ذلك لأنه اشتمل على بيعتين في بيعة واحده

- ٢- عن ابي هريرة ؓ قال نهى رسول الله ﷺ (عن بيع و شرط)
- اما المعقول:** فلان الشرط يترتب عليه التزام منفعة زائدة في العقد وزياده منفعة مشروطة لاحد المتعاقدين تكون ربا

✓ **الراجح**

✓ بعد عرض اراء العلماء يتبين رجحان ما ذهب اليه اصحاب القول الاول من جواز الشرط الجزائي علي التأخير في تنفيذ الاعمال وذلك لما يلي :-

- ١- لقوة ادلتهم وضعف دليل القول المخالف .
- ٢- يحقق ضمانا لعاقدي العقود او التي يتعهد بها .
- ٣- يحقق مصالح ويسد ابواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد والحق الضرر بهم.
- ٤- جريان العرف بالتعامل بالشرط والعادة محكمة.

ثانيا : الشرط الجزائي على التأخير في سداد الديون

حكم الشرط الجزائي في الديون

⇔ يختلف حكم الشرط الجزائي في الديون تبعا لصوره وفي ذلك مسالتان

الفرقة : الثانية

المسألة الاولى : ان يكون مبلغ الشرط مستحقا عند عدم الوفاء بالدين او التأخر فيه دون ان يتوقف على شريطه اخرى وهذا لا خلاف بين الفقهاء على تحريمه و انه مبطل للعقد لان ذلك ربا صريح و الربا محرم و استدلوا من الكتاب و السنة و الاجماع .

﴿ **اما السنة :** فحديث جابر قال : قال رسول الله ﷺ في حجه الوداع (الا كل شيء من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوع و ربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع)

﴿ **اما الاجماع :** اجمع العلماء من السلف والخلف على ان الربا الذي نزل القران بتحريمه هو ان يأخذ الدائن لتأخير دينه بعد حلول عوضا عينيا او عوضا

المسألة الثانية : ان يتضمن العقد شرطا يلتزم المدين المماطل بالتعويض عن الضرر الواقع حيث يثار التساؤل : هل يحق للبنوك والشركات والمؤسسات او الافراد توقيع شرط جزائي او غرامه التأخير في حاله التأخير عن سداد الديون في المدة المحددة لسداد الدين او لا اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة علي قولان

﴿ **القول الاول :** يرى جواز اشتراط الشرط الجزائي عن الضرر الواقع فعلا و الزام المدين المماطل بالوفاء به واستدلوا على ذلك : بالسنة والاثار و المعقول

﴿ **اما السنة :**

عن ابي هريره ان رسول الله ﷺ قال : (مطل الغني ظلم)

وجه الدلالة : دل الحديث علي ان المدين المماطل ظالم فهو بامتناع عن سداد الدين مع القدرة عليه كالغاصب فوجب تحمله للشرط الجزائي عند المماطلة في سداد

٢- عن عمرو بن الشريد عن ابيه عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (الي الواجد يحل عرضه و عقوبته)

وجه الدلالة : دل الحديث علي ان المدين المماطل ظالم يحل عرضه و عقوبته و العقوبة لفظ يشمل الحبس و الضرب و نحوه فيقاس علي ذلك الغرامة المالية

و اما الاثر : فعن ابن سيرين ان رجلا قال لكريه ارحل وكابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط علي نفسه طائعا غير مكره فهو عليه

اما المعقول : فمن اوجه :

الاول : تعويض الدائن عن الضرر الناتج عن التأخير و هذا مقبول شرعا لانه لا ينافي نصوص الشريعة ومقاصدها العامة

الثاني : قياس وجوب تضمين المدين على تضمين الغاصب لعين اذا كل من المالين ازيلت عنه يد مالكة بغير حق

الثالث : ان الشرط الجزائي يأتي مقابلا للإخلال بالالتزام و في القول بذلك سد لباب التلاعب بحقوق العباد

القول الثاني : يري من ذهب الي تحريم الشرط الجزائي الضرر الواقع في الديون

الفرقة : الثانية

ادله القول الثاني : استدلووا بالسنة والمعقول

﴿ اما السنة فاحاديث منها :-

١- عن ابي هريره رضي الله عنه قال له الرسول ﷺ : " نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة "

وجه الدلالة : ان النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة و الشرط الجزائي من قبيل ذلك .ويناقش : وانه غير مسلم به لان الشرط الجزائي ليس مستقلا عن العقد وهو من قبيل الاحتياط في اكماله .

٢- عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع و شرط)

وجه الدلالة : ان النبي ﷺ نهى عن بيع وشرطه لأنه بيع فاسد يؤدي الى جهالة الثمناما المعقول : ان الشرط الجزائي من انواع ربا النسيئة المحرم لأنه يرتب منفعة زائدة لاحد الطرفين✓ الراجع : ما ذهب اليها اصحاب القول الثاني القائلون بتحريم الشرط الجزائي وذلك لان: كل زياده في

الدين مشروطه هي ربا صريح وانه لم يثبت ان احد من السابقين اجاز اشتراط الزيدة على الديون

عقد التوريد

س ٢٦ : اختار الإجابة الصحيحة:

- ١- الطرف الذي يلتزم بإحضار السلعة (المورد -المستورد)
- ٢- لا يتحقق عقد التوريد إلا بوجود أركان..... (ثلاثة/ خمسة)
- ٣- يشترط ان تكون السلعة موجوده وقت (طول الاجل/ وقت العقد)
- ٤- عقد توريد ما كان محل العقد فيه سلعا منقوله (خدمات /سلع)
- ٥- من عقد التوريد دفع المشتري تامينا بحسب من ثمن السلعة (صور – مميزات)
- ٦- حديث " المسلمون عند شروطهم " دليل من قال بـ (جواز – حرمة)
- ٧- عقد التوريد يشبه الاستجرار هو قول الدكتور (مصطفى الزرقاء – عبد الوهاب سليمان)

الفرقة : الثانية

- ٨- الراجع في حكم عقد التوريد (الجواز - الحرمة)
- ٩- من في عقد التوريد العدول عن الرؤية الي الوصف (محاذير - مميزات)
- ١٠- من التزامات التسليم في الموعد المحدد (المورد - المستورد)
- ١١- للمستورد الامتناع عن استلام السلعة ان كانت مطابقة للاتفاق (يحق - لا يحق)
- ١٢- صور التوريد من الباطن . (يوجد - لا يوجد)
- ١٣- التوريد بهلاك المعقود عليه (ينتهي - لا ينتهي)
- ١٤- الباعث على التوريد
(دخول الآلة في الانتاج - حاجة الناس - تنظيم الدولة لميزانيتها - جميع ما سبق)
- ١٥- الذي يلتزم بإحضار السلعة هو
(المستورد - المورد - المورد والمستورد - لا شيء مما سبق)
- ١٦- من شروط عقد التوريد ان تكون السلعة
(مملوكة - مباحة - معلومة - جميع ما سبق)
- ١٧- عقد التوريد الذي تكون الجهة الحكومية طرفا فيه هو
(الموحد - العادي - الدولي - الإداري)
- ١٨- إذا كانت السلعة في التوريد لا تتطلب صناعة فيسمى
(صناعي - خاص - عادي - حر)
- ١٩- من مميزات عقد التوريد عن غيره من العقود:
(جديد - ملزم - تأجيل الثمن - رضائي)
- ٢٠- يختلف عقد التوريد عن الاستصناع في أنه:
(لازم - من المعاولات المالية - يتطلب صناعة - لا يرد على العقار)
- ٢١- يختلف عقد التوريد عن الاستجرار في
(الثمن مؤخر - المعاولات المالية - السلعة موصوفة في الذمة - جميع ما سبق)
- ٢٢- من التزامات المورد:
(دفع الثمن - التمكين من تنفيذ العقد - استلام السلعة - لا شيء مما سبق)
- ٢٣- ينتهي عقد التوريد ب: (الإقالة - بتمامه - هلاك المعقود عليه - جميع ما سبق)

• عقد التوريد

هو اتفاق يتعهد فيه احد الطرفين ان يورد الى الاخر سلعا موصوفه على دفعه واحده او على عدة دفعات في مقابل ثمن محدد غالبا ما يكون مسقطا على اقساط بحيث يدفع قسط من الثمن كما تم قبض قسط من المبيع .

س ٢٧: ضع علامة (√) وعلامة (×) امام العبارات الاتية :-

- ١- عرف السنهاوري عقد التوريد بأنه عقد يلتزم به أحد المتعاقدين ان يورد المتعاقد الاخر شيئا معينا يتكرر مده من الزمن.
- ٢- الغرض من عقد التوريد تقليل كساد بضاعة البائع
- ٣- لعقد التوريد ركن واحد عقد المالكيه
- ٤- المستورد هو من تنتقل إليه السلعة مقابل مال
- ٥- النيابة غير جائزه في التوريد
- ٦- لا يؤثر الغرور الفاحش في صحة عقد التوريد
- ٧- يصح التوريد بوجود عين السلعه وان لم تكن مملوكة للمورد
- ٨- من صور عقد التوريد الصحيحة تسليم السلعة على دفعات والتمن مؤجل
- ٩- يصح عقد التوريد ف العقارات
- ١٠- التوريد من عقود المعاوضات
- ١١- التوريد معاملته مسماه
- ١٢- يجوز غياب المبيع عن مجلس العقد في التوريد
- ١٣- يراي د رفيق المصري ان التوريد يكون سلهما اذا لم يتطلب صناعه
- ١٤- يشبه التوريد السلم فإن كل منهما عقد لازم
- ١٥- برأي د عبد الوهاب ابو سليمان ان عقد التوريد عقد مسمي ويشبه عقد البيع علي الصفه
- ١٦- استدل من قال بان عقد التوريد يشبه الاستجار بان كلا منهما اتفاق شامل ليس وان كان فيه غبن

١٧- الثمن في عقدي التوريد والاسترجار مؤخر

١٨- التوريد جائز لحاجة الناس إليه

١٩- يجري العرف في التوريد مطلقا

٢٠- من محاذير عقد التوريد البعد المكاني

٢١- التوريد من الباطن جائز اذا كان المعقود عليه يختلف باختلاف الموردين

٢٢- لا يوجد فرق بين عقد التوريد من الباطن والتعارف عن العقد

٢٣- ينتهي التوريد بالاقاله

٢٤- ينتهي التوريد بالموت ان كان احد المتعاقدين شخصيه اعتباريه

س٢٨: بين اركان وشروط واقسام وصور ومميزات عقد التوريد

اولا: اركان عقد التوريد

لعقد التوريد عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بين ثلاثة اركان هم "المتعاقدان" و"المعقود

عليه" و"الصيغة" وذهب الحنفية الى ان اركان العقد هي الايجاب والقبول فقط.

"والعقدان في التوريد" هما المورد والمستورد

المورد: هو الطرف الذي يلتزم بإحضار السلعة او تقديم الخدمة المتفق عليها تسليمها للمستورد وفق الشروط والمواصفات المتفق عليه مقابل ثمن معين يدفعه للمورد

المستورد: هو الطرف الذي يملك السلعة او الخدمة في مقابل ثمن معين يدفعه للمورد "المعقود عليه" هو السلعة التي ابرام العقد لاجل توريدها وهو ما وقع عليه التعاقد وظهرت فيه احكام العقد واثاره

ويشترط في المعقود عليه ان يكون معلوما بذكر الجنس والوصف وان يكون المبيع الجهالة وان يعين اجل التسليم في كلا من البضاعة والثمن وان يكون المعقود عليه موجودا وقت حلول اجله وكذا الثمن

"الصيغة" وهي الايجاب والقبول و هما شقي الصيغة و هي الوسيلة التي يعبر بها العاقدان عن ارادتهما ورغباتهما ولا بد ان تكون صحيحة واضحة بذاتها او بالقرائن في الدلالة على التعبير عما هو مقصود

ثانيا : شروط عقد التوريد :

الفرقة : الثانية

يشترط في عقد التوريد عده شروط منها :

- ١- ان يكون المورد مالكا للسلعة او وكيلا لها ولديه القدرة على تسليمها للمستورد في المكان والزمان المعنيين
- ٢- ان تكون السلع محل التوريد يباح الانتفاع بها شرعا
- ٣- ان تكون السعرة معلومة علما يرفع الجهالة المفضية الى النزاع ويحصل ذلك بوصف السلعة وصفا منضبطا بذكر جنسه ونوعه وقدره وحجمه وتاريخ انتاجه وعناصر جودته
- ٤- ان تكون السلعة موجوده غالبا وقت حلول الاجل
- ٥- ان يكون الثمن معلوما جنسا ونوعا وقدره ووصفه والعلم بالثمن كالعلم بالمبيع لأنه احد العوضين

ثالثا : اقسام عقد التوريد : ينقسم عقد التوريد الى عدة اقسام منها :

- ١- عقد التوريد الاداري : و هو العقد الذي تكون الجهة الحكوميه او احد الاشخاص المعنويه العامه طرفا فيه ويتصل بمرفق عام كتوريد الملابس للعسكريين
- ٢- عقد التوريد الخاص : و هو العقد الذي يكون طرفاه من الجهات الخاصة من الافراد او المؤسسات او الشركات الخاصة

٣- عقد التوريد الموحد : هو العقد الذي يكون لاحد طرفيه وضع شروط التعاقد مقدما دون ان يعطي

الطرف الاخر الحق في مناقشتها لأنه في موقف المذعن

٤- عقد التوريد الحر : هو العقد الذي يتمتع فيه كل من طرفيه بحريته التامة في انشاء العقد وتحديد

شروطه و غالبيه عقود التوريد تندرج تحت هذا النوع

٥- عقد التوريد العادي : هو العقد الذي يكون فيه عمل المورد هو تسليم الطرف الاخر منقولات متفق

علي مواصفاتها و لا تتطلب صناعه و يكون للمورد الحرية في اختيار المصدر الذي يحصل عليها

منه

٦- عقد التوريد الصناعي : هو العقد الذي موضوعه عبارة عن تسليم منقولات يصنعها المورد وقد يكون

للإدارة المستوردة حريه التدخل اثناء تصنيع المنقولات .

٧- عقد التوريد المحلي : هو العقد الذي يجري فيه التوريد بين طرفين موجودين في دوله واحده وقد

يكونان في مدينه واحده .

الفرقة : الثانية

٨- عقد التوريد الدولي : هو العقد الذي يجري فيه التوريد بين طرفين احدهما في دوله والاخر في دوله

اخرى و تتعامل فيه الدول فيما بينها كما تعامل الافراد .

٩- عقد توريد السلع : هو ما كان محل العقد فيه سلع منقولة

١٠- عقد توريد الخدمات : وهو ما كان محل العقد فيه سلعا خدميه معينه

رابعاً : صور عقد التوريد منها :-

١- ان يكون دفع الثمن مؤجلاً بحيث يتزامن وتسليم السلعة او يتقدم احدهما على الاخر في التأجيل حسب

شروط العقد

٢- ان يدفع المشتري عربوناً او تأجيلاً او ضماناً يحسب من ثمن السلعة المؤجل تسليمها

٣- ان يدفع كل من المتعاقدين مبلغاً من المال يحسب على اساس نسبه الثمن لضمان الالتزام لكل منهما

بالعقد وتنفيذه ويودع لدى طرف ثالث

٤- تسليم السلعة على دفعات متفاوتة ودفع الثمن مؤجلاً

خامساً : مميزات او خصائص عقد التوريد : منها :

١- عقد التوريد دائماً ما يكون على اشياء منقولة فلا يرد على عقار او غيره

٢- انه عقد رضائي يتم بموافقه الطرفين على مضمونه

٣- انه عقد ملزم للطرفين

٤- هو من عقود المعاوضة يتم فيه مبادله سلعه معلومة بثمن معلوم

٥- انه عقد محدد يستطيع فيه العاقدان ان يحددا محل العقد تحديدا ينفع الجهالة

٦- انه عقد مؤقت اذ يعد الزمن عنصر جوهري فيه

٧- انه عقد ناقل للملكية

٨- انه عقد تجاري

٩- انه عقد جديد فتوريد بصوره المنتشرة الان عقد جديد لم يكن معروفا عند الفقهاء الاوائل

س ٢٩ : بين التكيف الفقهي لعقد التوريد ؟

⇒ **اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه** كما اختلفوا في التكيف الفقهي لهذا العقد ولهم فيه ستة اراء✓ **الراي الاول** : يرى انصاره ان عقد جديد مستقل : في ذاته وصفاته وهو من العقود المستحدثة التي لم

ينص عليها الفقهاء وهو عقد جائز وسرور بشرط خلوه من المحظورات الشرعية

استدلوا على ذلك بما يلي : من الكتاب والسنة والمعقول

📖 **اما الكتاب**

(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)

وجه الدلالة : امرت الآية الكريمة بالوفاء بالعقود امرأ عاماً ومطلقاً دون تعيين لنوع العقد سواء كان عقداً

عقده الله تعالى او عقد يقع بين الناس ما دام هذا غير ممنوع شرعاً

☺ **ام السنة**

١- قوله (صلى الله عليه وسلم) (المسلمون عند شروطهم)

وجه الدلالة : ظاهر قوله (صلى الله عليه وسلم) يقتضي لزوم الوفاء لكل شرط الا ما خص بدليل وان كل

اتفاق تتوافر فيه الشروط التي يقرها الفقه الاسلامي يكون عقداً

٢- قوله (صلى الله عليه وسلم) انما البيع عن تراض)

وجه الدلالة : عقد التوريد اذا وقع برضا العاقدين ولم يتضمن ما حرم الله ورسوله كتوريد الخمر يكون جائز

صحيح

اما المعقول : من وجوه

- ١- ان الاصل في العقود الإباحة ما لم يدل على منعه دليل
- ٢- ان الحاجة داعية في هذا العصر الي التعامل بعقد التوريد بل الحاجة الى ذلك عامه وليست خاصة
- ٣- ان عقد التوريد لا يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية

الرأي الثاني : ان عقد التوريد اذا كان على سلع تتطلب صناعه فيأخذ حكم الاستصناع وقد اجاز الحنفية الاستصناع مع عدم ضرورة تعجيل الثمن

الرأي الثالث : اذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعه وهي موصوفة في الذمه يلتزم المورد بتسليمها عند الاجل فيعد هذا عقدا معجلا الثمن في مجلس العقد وليس مجرد مواعده فهذا العقد يأخذ حكم السلم وهذه حقيقته منطبقه على عقد التوريد المعجل فيجوز بشروط السلم المعتمدة شرعا

الرأي الرابع : ان عقد التوريد ينزل على عقد من العقود المسماة الاكثر شبيها به وهو عقد البيع على الصفة

الرأي الخامس : ان عقد التوريد ينطبق عليه ما اسماء فقهاء الحنفية ببيع الاستحجار

الرأي السادس : انه متوقف في هذا الحكم حتى يتبين لنا قلده هذا العقد وان بدا الحاجة ينطبق عليه انطباقا

كاملا

الرأي السابع : يمكن ترجيح ما ذهب اليه اصحاب الرأي الاول الذي ينص على ان عقد التوريد من العقود

المستجدة وهو عقد مستقل في ذاته وصفاته وهو عقد جائز

س ٣٠ : بين ضوابط عقد التوريد و العناصر المؤثرة على صلته
والتزامات المورد والمستورد و انتهاء عقد التوريد ؟

أولاً : ضوابط عقد التوريد

وضعت الشريعة الإسلامية عدة ضوابط لعقد التوريد منها :

- ١- ان يكون الغرض من هذا العقد سد حاجة مشروعه وتحقيق حاجه معتبره لأطرافه
- ٢- ان يخلو العقد من الثمر الفالح والغش والتدليس والربا وما الى ذلك
- ٣- ان يخلو هذا العقد من مخالفه نص صريح او اجماع او قاعده شرعيه ثابتة او قصد من مقاصد الشريعة
- ٤- ان يعتبر العرف هذا العقد ما لم يخالف نص او اصل من اصول الشرع

ثانياً : العناصر المؤثرة في صحة عقد التوريد

- ١- ان السلعة غير موجوده في مجلس العقد وقد تكون معدومة في البلد المصدر لها لأنها مما يصنع حسب الطلب وهذا هو الغالب .

- ٢- ان العقد يتم على اساس الوصف او مشاهدته عليه لها.

- ٣- ان المشتري لا يدفع الثمن حالا ولكن يدفعه عند تسليمه السلعة اما دفعة واحدة او على اقساط

ثالثاً : الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد على المورد :

- ١- التسليم في المواعيد المحددة في العقد : يجب على المورد الالتزام بالمدة المحددة في العقد بحيث يقوم بتجهيز السلعة

- ٢- التزام المورد بالشروط والمواصفات المتفق عليها

- ٣- التزام المورد بتنفيذ العقد بنفسه

الفرقة : الثانية

رابعاً : الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد على المستورد :

- ١- تمكين المورد من تنفيذ العقد
- ٢- التزام المستورد بدفع الثمن المتفق عليه للمورد
- ٣- التزام المستورد باستلام السلعة اذا جاءت في موعدها وكانت مطابقه لها هو متفق عليه وليس له الامتناع عن ذلك

خامساً : انتهاء عقد التوريد : هناك عدة اسباب ينتهي بها عقد التوريد منها

- ١- ينتهي نهاية طبيعية بإتمامه
- ٢- انتهاء المدة المحددة للعقد
- ٣- انتهاء التوريد بالإقالة
- ٤- انتهاء عقد التوريد بهلاك المعقود عليه
- ٥- انتهاء عقد التوريد بمخالفه المعقود عليه للمواصفات والشروط المتفق عليها
- ٦- انتهاء عقد التوريد بالموت

محضر